



P U T U S A N

Nomor : 29/Pid.B/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa secara majelis hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN**
Tempat Lahir : Bekasi
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 26 Oktober 2005
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekayon Jaya Rt/Rw: 06/22 Kel. Pekayon Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMA (kelas 3)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13-11-2023 s/d tanggal 02-12-2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03-12-2023 s/d tanggal 12-01-2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11-01-2024 s/d tanggal 30-01-2024.
4. Hakim PN Bekasi sejak tanggal 22-01-2024 s/d tanggal 20-02-2024.
5. Ketua PN Bekasi sejak tanggal 21-02-2024 s/d tanggal 20-04-2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Effendi Santoso, SH. MH, dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada **POSBANKUMADIN** beralamat di jalan Pramuka No. 81 RT.001/RW.002 Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 Januari 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 29/Pid.B/2024/PN.Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2024/PN.Bks tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Hal 1 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2013, No. Polisi B-4445-KDQ, Rangka: MH1JFD225DK203043, No Mesin: JFD2E2204280 an ISNAWATI.
Dipergunakan dalam berkas perkara an HABIB FAHMI ISA ALAYDRUS alias FAHMI bin (Alm) FAUZI
4. Menetapkan agar **terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dan Penasehat Hukum Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon keringan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya duplik dari Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut.

-----Bahwa **terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Jl. Pesona Anggrek Harapan Jalan Harapan Kita Rt. 01/020 Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, "**memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya,**

Hal 2 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, ketika saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, saksi NAUFAL ICLASUL AMAL, dan saksi FAHRI SETYO PRASOJO sedang melakukan patroli malam melihat sekumpulan anak-anak yang menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga), karena merasa curiga saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, saksi NAUFAL ICLASUL AMAL, dan saksi FAHRI SETYO PRASOJO berusaha mendekat, lalu saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, saksi NAUFAL ICLASUL AMAL, dan saksi FAHRI SETYO PRASOJO berhasil mengamankan terdakwa yang berboncengan dengan anak saksi HABIB FAHMI yang mana saat itu terdakwa diamankan dengan membawa satu bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah. Setelah dilakukan interograsi terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa terdakwa untuk tawuran.
- Bahwa terdakwa dalam membawa satu bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tidak memiliki izin.

----- Bahwa perbuatan **terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN.

- Bahwa benar saksi bersama saksi FAHRI SETYO PRASOJO dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL pada hari Minggu 12 November 2023 melakukan patroli didaerah Bekasi Utara, lalu sekitar jam 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, saksi melihat sekumpulan anak-anak yang menggunakan sepeda motor boncengan 3.
- Bahwa benar karena merasa curiga saksi mendekati sekumpulan anak-anak tersebut, lalu mereka kaget dan melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran, saksi

Hal 3 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan Terdakwa berboncengan saksi HABIB FAHMI, dimana saat itu Terdakwa membawa satu bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak sesuai dengan profesinya dan bertujuan untuk tawuran;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa atau mempunyai satu bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FAHRI SETYO PRASOJO.

- Bahwa benar saksi bersama saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL pada hari Minggu 12 November 2023 melakukan patroli didaerah Bekasi Utara, lalu sekitar jam 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, saksi melihat sekumpulan anak-anak yang menggunakan sepeda motor boncengan 3.
- Bahwa benar karena merasa curiga saksi mendekati sekumpulan anak-anak tersebut, lalu mereka kaget dan melarikan diri, setelah dilakukan pengejaran, saksi berhasil mengamankan Terdakwa berboncengan saksi HABIB FAHMI, dimana saat itu Terdakwa membawa satu bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak sesuai dengan profesinya dan bertujuan untuk tawuran;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa atau mempunyai satu bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal 4 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HABIB FAHMI ISA ALAYDRUS alias FAHMI bin (alm) FAUZI.

- Bahwa benar saksi serta terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekitar jam 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara.
- Bahwa benar ketika diamankan tersebut Terdakwa membawa satu bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.
- Bahwa benar awalnya ada yang menantang tawuran melalui handphone milik RIFKI di wilayah Kaliabang, Bungur, Bekasi, lalu saksi bersama terdakwa, RIFKI dan YUORFA bersiap untuk berangkat.
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam celurit yang didapat dari gudang tower Bulak Sentul Bekasi Utara/
- Bahwa benar lalu saksi Bersama RIZKI FAJAR dan Terdakwa berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. B-4445-KDQ milik saksi dengan posisi RIZKI FAJAR yang membawa motor, kemudian saksi duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang dengan membawa senjata tajam celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi.
- Bahwa saat dalam perjalanan tepatnya di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, saksi berpapasan dengan anggota kepolisian.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Bersama terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut untuk tawuran.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, karena terdakwa telah menguasai, membawa atau mempunyai membawa satu bilah celurit dengan

Hal 5 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah;

- Bahwa benar awalnya ada yang menantang tawuran melalui handphone milik RIFKI di wilayah Kaliabang, Bungur, Bekasi, kemudian Terdakwa bersama saksi HABIB FAHMI, RIFKI dan YUORFA bersiap untuk berangkat.
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam celurit yang didapat dari Gudang Tower Bulak Sentul Bekasi Utara.
- Bahwa benar lalu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HABIB FAHMI dan RIZKI FAJAR menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. B-4445-KDQ milik saksi HABIB FAHMI dengan posisi RIZKI FAJAR yang membawa motor, kemudian saksi HABIB FAHMI duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang
- Nahwa benar Terdakwa saat itu membawa senjata tajam celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.
- Bahwa benar dalam perjalanan di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, Terdakwa berpapasan dengan anggota kepolisian.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi HABIB FAHMI serta barang bukti berupa celurit yang dibawa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Metro Bekasi Kota.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama ILHAM.
- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tawuran.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi;
- 1 (satu) unit Honda Beat Warna Putih Tahun 2013 No. Polisi B-4445-KDQ, No. Rangka: MH1JFD225DK203043, No Mesin: JFD2E2204280 an ISNAWATI.

Hal 6 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di hubungan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Adalah fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN bersama saksi FAHRI SETYO PRASOJO dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL dari kepolisian Resort Bekasi telah mengamankan terdakwa yang diduga telah menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi yan rencananya untuk tawuran.
- Bahwa benar awalnya ada yang menantang tawuran melalui handphone milik RIFKI di wilayah Kaliabang, Bungur, Bekasi, kemudian Terdakwa bersama saksi HABIB FAHMI, RIFKI dan YUORFA bersiap untuk berangkat.
- Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam celurit yang didapat dari Gudang Tower Bulak Sentul Bekasi Utara.
- Bahwa benar lalu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HABIB FAHMI dan RIZKI FAJAR menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. B-4445-KDQ milik saksi HABIB FAHMI dengan posisi RIZKI FAJAR yang membawa motor, kemudian saksi HABIB FAHMI duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang.
- Bahwa benar Terdakwa saat itu membawa senjata tajam celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.
- Bahwa benar dalam perjalanan di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, Terdakwa berpapasan dengan anggota kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN bersama saksi FAHRI SETYO PRASOJO dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL dari kepolisian Resort Bekasi.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi HABIB FAHMI serta barang bukti berupa celurit diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama ILHAM.

Hal 7 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tawuran.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 yang unsurnya yaitu :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang diajukan di muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa di muka persidangan yang kemudian telah diadakan pemeriksaan terhadap dirinya dan ternyata benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana seperti yang didakwakan dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ke 1 yakni : Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Tentang Unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan senjata penikam, senjata penusuk”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN bersama saksi FAHRI SETYO PRASOJO dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL dari kepolisian Resort Bekasi telah

Hal 8 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa yang diduga telah menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) buah celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi yang rencananya untuk tawuran.

Bahwa benar awalnya ada yang menantang tawuran melalui handphone milik RIFKI di wilayah Kaliabang, Bungur, Bekasi, kemudian Terdakwa bersama saksi HABIB FAHMI, RIFKI dan YUORFA bersiap untuk berangkat.

Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam celurit yang didapat dari Gudang Tower Bulak Sentul Bekasi Utara.

Bahwa benar lalu Terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan saksi HABIB FAHMI dan RIZKI FAJAR menggunakan sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. B-4445-KDQ milik saksi HABIB FAHMI dengan posisi RIZKI FAJAR yang membawa motor, kemudian saksi HABIB FAHMI duduk ditengah dan Terdakwa duduk di belakang.

Bahwa benar Terdakwa saat itu membawa senjata tajam celurit dengan panjang kurang lebih 90 cm bergagang besi yang diletakkan disamping kaki bawah.

Bahwa benar dalam perjalanan di dekat PT. BMC Jl. Pesona Anggrek Gg Harapan Kita RT 01/20 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara, Terdakwa berpapasan dengan anggota kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN bersama saksi FAHRI SETYO PRASOJO dan saksi NAUFAL ICLASUL KAMAL dari kepolisian Resort Bekasi.

Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi HABIB FAHMI serta barang bukti berupa celurit diamankan oleh pihak kepolisian ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi bukan milik Terdakwa melainkan milik teman Terdakwa bernama ILHAM.

Bahwa benar terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk tawuran.

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin menguasai, membawa atau mempunyai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu : Tanpa hak menguasai atau membawa penikam atau senjata penusuk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus

Hal 9 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan penuntut umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menanggapi hal tersebut diatas selanjutnya majelis hakim guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek antara lain aspek yuridis, sosiologis dan filosofos dimana pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini nantinya cukup memadai dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2013, No. Polisi B-4445-KDQ, Rangka: MH1JFD225DK203043, No Mesin: JFD2E2204280 an ISNAWATI cukup beralasan dipergunakan dalam berkas perkara a.n. HABIB FAHMI ISA ALAYDRUS alias FAHMI bin (Alm) FAUZI

Hal 10 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bisa berakibat membahayakan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tawuran yang cukup meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Tahun 1951 dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai, membawa atau memiliki senjata penikam/senjata penusuk"**.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bilah celurit dengan panjang kurang lebih 90 (sembilan puluh) cm bergagang besi **dirampas untuk dimusnahkan**.
 - 1 (satu) unit Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2013, No. Polisi B-4445-KDQ, Rangka: MH1JFD225DK203043, No Mesin: JFD2E2204280 an ISNAWATI **dipergunakan dalam berkas perkara a.n. HABIB FAHMI ISA ALAYDRUS alias FAHMI bin (Alm) FAUZI**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Senin, tanggal 04 Maret 2024**, oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.,MH.**, sebagai Ketua Sidang, **SORTA RIA NEVA, SH., MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

Hal 11 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh **SORTA RIA NEVA, SH., MHum.** dan **BASUKI WIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu **NUNING ANGGRAINI K., SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AJRINA FEBIANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi serta **Terdakwa** didampingi **Penasehat Hukum Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SORTA RIA NEVA, SH.,MHum.

JOKO SAPTONO,SH.,MH.

BASUKI WIYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

NUNING ANGGRAINI K., SH.

Hal 12 dari 12 Put No.29/Pid.B/2024/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)